



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

លេខ.....០១១.....ន.ជ.ក./ស.វ

សេចក្តីណែនាំ

ស្តីពី

គោលការណ៍អប្បបរមាចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រម លេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤, ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរ សេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះ ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រង និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា សូមចេញសេចក្តី ណែនាំស្តីពី “**គោលការណ៍អប្បបរមាចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង**” ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការការពារអត្ថប្រយោជន៍ របស់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយកំណត់គោលការណ៍អប្បបរមាចំពោះកិច្ចសន្យា ធានារ៉ាប់រងដូចខាងក្រោម៖

១.- កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ជាកិច្ចព្រមព្រៀងលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និង អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលតាមរយៈនោះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងព្រមទទួលនូវហានិភ័យ ជាក់លាក់ណាមួយ ដោយទទួលមកវិញនូវការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងពីអ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬម្ចាស់បណ្ណ សន្យារ៉ាប់រង។

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង គឺជាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយដោយវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង ឬជា កំណត់សំគាល់ដែលជាឯកសារបណ្តោះអាសន្នជំនួសបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងស្ថាពរ។

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ត្រូវចែងឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកត្រូវបាន ធានារ៉ាប់រង ឬម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង។ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងត្រូវរៀបចំដោយយកភាសាខ្មែរ ជាគោល និងត្រូវមានចុះហត្ថលេខា និង/ឬផ្ដិតមេដៃរបស់ភាគីទាំងសងខាង។

២.- បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង សំដៅដល់ឯកសារចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ដោយមានកំណត់ពីខ្លឹមសារសំខាន់ និងចែងពីលក្ខខណ្ឌលំអិតដែលបានព្រមព្រៀងរវាងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬ ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។



បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងទម្រង់ដែលមានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ រួមមាន និមិត្តសញ្ញា និងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុន និងត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាគោល ដោយមានពុម្ពអក្សរខ្មែរ យូនីកូដ ទំហំ ១២។ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវមានមាតិកាអប្បបរមា និងតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម៖

- តារាងមាតិកា៖ បញ្ជាក់ពីលេខទំព័រនៃផ្នែកនីមួយៗឱ្យបានច្បាស់លាស់
- និយមន័យ៖ កំណត់និយមន័យនៃវាក្យស័ព្ទដែលប្រើក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលនិយមន័យនៃវាក្យស័ព្ទទាំងនោះត្រូវមានសង្គតិភាព និងអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការធានារ៉ាប់រង និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ ជាធរមាន
- កម្មវត្ថុនៃការធានា៖ កំណត់កម្មវត្ថុនៃការធានាមានជាអាទិ៍ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងរូបិយនិងអរូបិយ រូបរាងកាយ និងអាយុជីវិត
- វិសាលភាពនៃការធានា៖ កំណត់ដែននៃការធានានៅពេលមានហានិភ័យត្រូវបានធានា កើតឡើង ហើយបណ្តាលឱ្យខូចខាត ឬបាត់បង់កម្មវត្ថុនៃការធានា
- អត្ថប្រយោជន៍នៃការធានា៖ កំណត់អត្ថប្រយោជន៍ ឬសំណងដែលម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល ឬតតិយជន នឹងទទួលបានពេលមានហានិភ័យកើតឡើង បណ្តាលឱ្យកម្មវត្ថុនៃការធានាទទួលរងការបាត់បង់ ឬការខូចខាត
- ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង៖ កំណត់វិធីសាស្ត្រនៃការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងរួមមាន ការបង់បុព្វលាភប្រចាំគ្រាឬបង់មួយលើក និងមធ្យោបាយបង់បុព្វលាភ
- ករណីមិនធានា៖ កំណត់ករណីមិនធានាដែលជាលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើសំណងដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល ឬតតិយជន នៅពេលមានហានិភ័យកើតឡើង បណ្តាលឱ្យកម្មវត្ថុនៃការធានាទទួលរងការបាត់បង់ ឬការខូចខាត
- ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃការធានា៖ កំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្តល់ការធានា
- លក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកទទួលផល ឬអ្នកទទួលសំណង៖ កំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកទទួលផល ឬអ្នកទទួលសំណង និងនីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទទួលផល ឬអ្នកទទួលសំណង
- ការកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំកែប្រែកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
- ការបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងក្នុងករណីមានការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវចែងពីសិទ្ធិទទួលបានតម្លៃ៩០%នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលនៅសល់ ឬតម្លៃនៃការបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវកំណត់នៅក្នុងវិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង
- ការលុបចោលកិច្ចសន្យារ៉ាប់រង៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការលុបចោលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដោយម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង



- ការទាមទារសំណង៖ កំណត់លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីទាមទារសំណងដូចខាងក្រោម៖
 - លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទាមទារសំណង
 - នីតិវិធីនៃការផ្តល់ព័ត៌មាន
 - ការផ្តល់ឯកសារ ឬភស្តុតាងក្នុងការដោះស្រាយសំណង
 - រយៈពេលអតិបរមានៃការទូទាត់សំណងជូនអតិថិជន
 - របៀបទូទាត់សំណង។
- ការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់៖ ត្រូវចែងថា “រាល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវរក្សាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ ហើយគ្មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនឹងត្រូវបញ្ចេញទៅឱ្យភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនឡើយ លើកលែង តែបានតម្រូវ ឬអនុញ្ញាតឱ្យដោយច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន”
- ការផ្សព្វផ្សាយវិវាទ៖ ត្រូវចែងថា “ចំពោះគ្រប់វិវាទនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង ភាគីណាមួយនៃភាគីវិវាទអាចនាំយកវិវាទទៅជូននិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាដើម្បីសម្រុះសម្រួលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិវាទមុននឹងប្តឹងទៅវេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម ឬតុលាការមានសមត្ថកិច្ចលើកលែងតែរឿងព្រហ្មទណ្ឌ”
- ដែនយុត្តាធិការ៖ ត្រូវចែងថា “កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ ត្រូវអនុវត្តក្រោមដែនយុត្តាធិការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” ។

៣.- វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រង

វិញ្ញាបនបត្រធានារ៉ាប់រងជាឯកសារត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបញ្ជាក់អំពី៖

- លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
- គោត្តនាម និងនាម និងអាសយដ្ឋានរបស់ភាគីនៃកិច្ចសន្យា
- បុគ្គល ឬវត្ថុដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- ប្រភេទហានិភ័យដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- ពេលវេលាចាប់ផ្តើម និងទីកន្លែងនៃហានិភ័យដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- តម្លៃនៃការបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើមាន
- បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបង់ និងរបៀបបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
- របៀបនិងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃសេចក្តីប្រកាសគ្រោះថ្នាក់
- រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា និងរយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រង
- លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលកំណត់មោឃភាព និងការបាត់បង់សិទ្ធិព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌដែលអនុញ្ញាតឱ្យភាគីនីមួយៗ បញ្ឈប់កិច្ចសន្យាបានមុនកាលកំណត់
- ហត្ថលេខា និងត្រារបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ។



ក្រៅពីចំណុចដែលមានកំណត់ខាងលើ គួរភាគីអាចដាក់បន្ថែមនូវចំណុចផ្សេងៗទៀតបាន ដោយមានការ ព្រមព្រៀងគ្នាជាមុន។

៤.- កំណត់សំអាង

កំណត់សំអាង ជាកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្នដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអន្តរការី ធានារ៉ាប់រងជំនួសកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងស្ថាពរ ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវរៀបចំកំណត់សំអាងក្នុងទម្រង់ច្បាស់លាស់ដោយមាន និមិត្តសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន និងយកភាសាខ្មែរជាគោល និងត្រូវបញ្ជាក់និទ្ទេសអប្បបរមាដូចខាងក្រោម៖

- លេខពាក្យស្នើសុំធានារ៉ាប់រង
- គោត្តនាម និងនាមអ្នកស្នើសុំធានារ៉ាប់រង
- សេចក្តីសង្ខេបនៃការធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្ន
- កម្មវត្ថុ និងសុពលភាពនៃកំណត់សំអាង
- ថិរវេលានៃកំណត់សំអាង
- ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- ហត្ថលេខារបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ឬអន្តរការីធានារ៉ាប់រង។

៥.- សុពលភាពនៃសេចក្តីណែនាំ

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតរួចហើយ ត្រូវបន្តអនុវត្តលើកលែងតែក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន ស្នើសុំកែប្រែតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំនេះ។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ នេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

ថ្ងៃ ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ព្រឹក ៧.០០ ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១

អគ្គនាយក

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា



[Handwritten signature in blue ink]

ប៊ូ ច័ន្ទធីន្ទ

បម្រុងជូន៖

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ